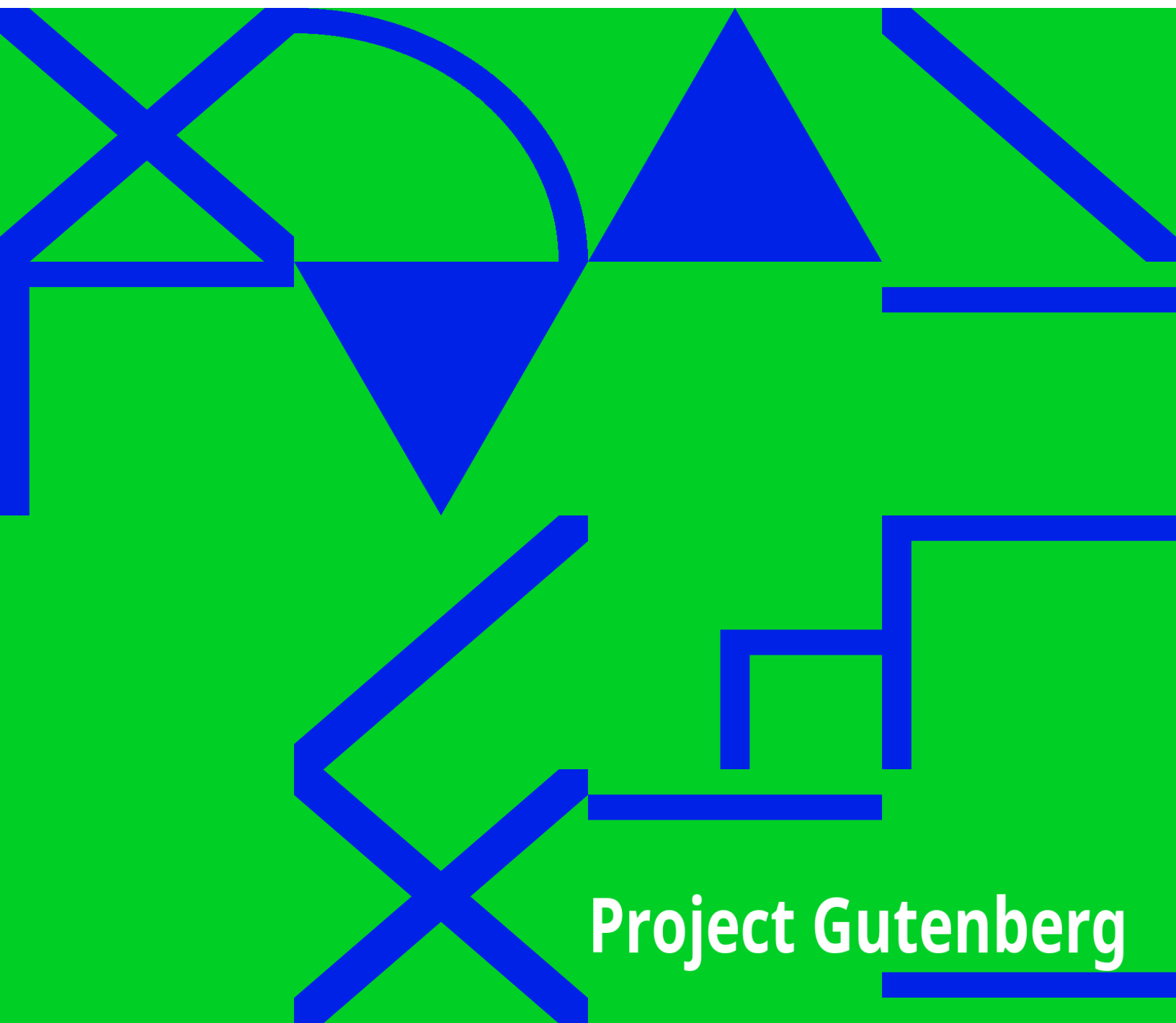


Viamos e não veremos

Anonymous



Project Gutenberg

# Viamos e não veremos

Anonymous



Project Gutenberg

## **The Project Gutenberg eBook of Viamos e não veremos**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Viamos e não veremos

Author: Anonymous

Release date: February 27, 2007 [eBook #20701]

Language: Portuguese

Original publication: Lisboa: Impressão Regia, 1820

Other information and formats: [www.gutenberg.org/ebooks/20701](http://www.gutenberg.org/ebooks/20701)

Credits: Produced by Rita Farinha and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net> (This file was produced from images generously made available by National Library of Portugal (Biblioteca Nacional de Portugal).)

\*\*\* START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VIAMOS E NÃO  
VEREMOS \*\*\*

Produced by Rita Farinha and the Online Distributed

Proofreading Team at <http://www.pgdp.net> (This file was produced from images generously made available by National Library of Portugal (Biblioteca Nacional de Portugal).)

# **VIAMOS E NÃO VEREMOS.**

**ALEGORIA MORAL.**

Acompanhada de outras diversas Maximas relativas á nossa Liberdade

**CONSTITUCIONAL**

**LISBOA**

NA IMPRESSÃO REGIA.

ANNO 1820.

*Com Licença da Commissão da Censura.*

*Sacro Febo, não cesses  
D'espalhar teus luzeiros;  
As verdades mais sãs desdobra aos homens;  
Quartel não dando á Escuridão, aos Erros,  
A Humanidade misera liberta  
Do Jugo insoportavel  
Da Ignorancia, fatal, que he mãe dos males.*

De Fr. X. Monteiro de Barros.

# VIAMOS E NÃO VEREMOS.

## ALEGORIA MORAL.

*Dedicada ao Excellentissimo \*\*\*[1] hum dos Dignissimos  
Deputados da Junta Provisoria do Supremo Governo do Reino*

\* \* \* \* \*

*Mil Benções caião do Ceo sobre huma sabia Constituição Nacional.*

Do Observador Constitucional.

*Viamos e não Veremos:* (verbi gratia) Sugeitar-se hum benemerito Militar ao vergonhoso ludibrio de procurar hum Uzurario (de que abundava Portugal) para lhe rebater os Soldos, e depois de lhe pedir a 25 por cento, e concluir o negocio havendo differença em 600 réis, a favor do dito Militar, dizer o Uzurario, sem pejo nem consciencia: Os 600 réis não fazamos caso d'elles; pois n'huma conta d'estas deve V.S. ceder-mos (afirmando logo que lhos não dava, porque aliás lhe não podia rebater os Soldos; pois tinha quem se sugeita-se a perder 30 em lugar de 25) para eu beber huma garrafa de vinho (de veneno a precisava elle) á sua saude!

*Viamos e não Veremos:* Que o benemerito guerreiro possa formar as justas queixas que tão justamente lhe attribuem e que tão injustamente se

lhes causavão o Sabio Escripitor João Baptista de Castro—"Desde menino tive tal inclinação á Milicia, que sempre me agradou mais a lança de Achyles, que a Lira de París, mas a experiencia me tem mostrado, que mais vale saber manejar as Lyras que as Lanças. Já se accabárão aquelles tempos, em que hum Mithridates, e hum D. João II. de Portugal, tinham Livros em que escrevião os nomes de seus Soldados para os honrar, e premiar; agora fica encoberto o merecimento, e sepultadas as acções na falta do premio. O titulo de heróe já não chega aos ouvidos do Soberano, se não coberto com a capa da nobreza. Tenho-me achado em muitas batalhas, e sempre sahi dellas feito mais espectaculo de compaixão, do que assumpto de ludibrio; e com tudo sirvo de exemplo aos desgraçados. Foi doutrina de hum Filosofo, que a alma se mistura com o sangue; se assim he, quantas vezes tenho eu derramado a alma pelo sangue das feridas por amor do meu Rei? Companheiros conheço eu, que nunca na campanha souberão outro quartel, que o da saude, nem mais ataque que o do somno; e hoje ostentão louros das batalhas no augmento dos postos; e quando eu não descansava de dia e de noite em continuas vigílias, como Jacob, achando-me em todas as occasiões na frente do meu Exercito, com tanto risco da minha vida, sendo muitas vezes o primeiro que arvorei a bandeira sobre a brexa das Praças; não sobi mais do que á de Soldado razo no predicamento da fortuna humilde; nem estas cãs merecêrão ser coroadas ao menos com a corôa da hera do Profeta Jonas, que se murchava de quando em quando.

Eu bem sei, que se puzer em concurso os meus merecimentos, ninguém poderá ajuntar melhores certidões; mas de que me serve alcançar hum pedaço de pão, depois que o não possa comer, soffrendo de mais a mais o insupportavel purgatorio de pretendente? Quando o despacho se comprava só com o serviço, era mais barato o despacho: agora sahe mais caro, porque se compra o despacho com o serviço, e com a pertença; e assim vem a custar mais o pretender do que o servir."

*Viamos e não Veremos:* As tres faltas essenciaes (e que diz hum Politico que por modo nenhum se deve faltar aos Militares) isto he: A de Soldo diario, a de Remuneração extraordinaria, e a Liberdade depois de certo e limitado tempo de serviço.—O Exercito bem provido de mantimentos, tarde ou nunca he vencido—a paga certa alenta, porque pela boca se aqueça o forno, e não devemos crer que sejam os Soldados como os fornos d'Arruda, que só huma vez na semana se aqueçam, e isto lhes basta para coserem pão de Domingo a Domingo! Tem-se isto por prodigio grande, e por maior se deve ter que aturem os Militares mezes e mezes sem receberem hum real de Soldo para se vestirem e manterem. A segunda os faz constantes, por que o desejo de aspirar, e crescer he natural, e com a certeza de melhorar de posto, e alcançar bons despachos, fazem pelos merecer, e não temem arriscar as vidas, porque o estímulo da honra he o melhor alicate que ha para avançar ás grandes empresas, e tambem o do interesse. A terceira os faz leaes, por que se se imaginão captivos, e que nunca poderão renunciar o trabalho da Milicia, vestem-se da condição de escravos, e he o mesmo do odio a seus senhores, e em lugar de se portarem como Guerreiros Esforçados, portão se como *Forçados* das Galés!! Hum Politico adiantou mais, e chegou a ponto de dizer, que pelo antigo costume, ou pratica observada na Milicia até ao presente, muito menos penoso era ser Forçado nas Galés! do que Soldado no Exercito; pois que o primeiro era preciso que o seu crime fosse muito grande para se prolongar o seu captiveiro por mais de dez annos, e o do segundo acabava com a existencia!

*Viamos e não Veremos:* Que hum benemerito Sargento que muitas vezes posto que não tenha grandes Estudos huma pratica consumada o tem posto capaz de responder por huma brigada quanto mais por huma companhia, ser perterido... Em suma considerado indigno de pôr huma banda á cinta!

Destes benemeritos Sargentos dignos não só de serem Officiaes, como acima dissemos, mas por huma consumada experiencia, honra, e pratica,

capazes de responderem por huma Brigada, se encontrão em o Regimento de Artilharia N.º I. e em outros muitos Regimentos.

*Viamos e não Veremos:* Capitães Móres com hum poder dispotico, e absoluto para cinco Recrutas que se lhes pedião, meterem em huma cadeia (que quasi sempre succedia proximo ao Natal em que os Lavradores matão os porcos!) cem e mais filhos de Lavradores, Viuvas, e Infelizes Mães; e depois a troco de peitas soltarem noventa e cinco affim de remetterem as cinco pedidas! Outro sim meter na mesma conta (e na mesma cadeia) homens trabalhadores, que por serem d'outras terras longe de suas familias desprovidos de dinheiro; (pois que regularmente quando chegão ao Sabbado já tem comido parte do dinheiro que se ha de vencer na Semana seguinte) alli se conservavão trinta, quarenta, e mais dias, quasi morrendo de fome (o que chegaria a succeder senão fôra a caridade dos fieis) até que o indigno Capitão Mór complete a redução dos que prendeo, e dos que ha de mandar, e até das peitas que intentou receber!—Parece que pedia a justiça, e a boa razão, (se em taes sugeitos se encontrassem!) que logo que se prende (que nunca se devêra prender) hum homem para servir a Patria, fosse sustentado pelas Camaras das mesmas Villas, assim como o são os Soldados nos Calhaboiços.

*Viamos, e não veremos,* Chefes de Corpos (que em quasi todas as classes os havia até de Ladrões!) capazes de contratarem entre Quarteis Mestres, e Soldados abonados (de dinheiro seu!!—Não se procura aqui como ganho!) a venda da Fardetas quando ainda existentes na Fundição, e depois o mesmo Soldado em lugar de dadas que lhe erão em recompensa de seus serviços, ter de comprar as mesmas a 1200 réis, os quaes lhe erão descontados no diario pagamento, e quando succedia não poder continuar a servir (por se achar só capaz de acabar a sua existencia pedindo esmola!) se lhe punha na sua Baixa esta verba: Vai pago de Fardas, e Fardetas (pelo

contrario as tinha comprado com o seu dinheiro!) até ao presente (segundo a Data da Baixa, &c.)

*Viamos e não Veremos*, horrorosos quadros, como aquelle que nos apresenta o Jornal—O Patriota—sobre o pessimo e detestavel systema de tratar, e escolher a Maruja em Portugal nos ultimos calamitosos tempos:—"O pessimo tratamento dos Marujos, he outra causa da decadencia da Armada. Hum Marujo vilmente amarrado com huma corda, ou com as mãos algemadas, era conduzido para huma Cadeia d'alli passava a huma revista, erão frivolos, erão sem razão quantos motivos apresentasse; da revista para hum Deposito, aonde ociosos se davão a toda a qualidade de vicios, e de destemperos; do Deposito para huma Embarcação, e na Embarcação pela Barra fóra... He chegado o momento do trabalho... Poucos são capazes de subir, poucos são capazes de trabalhar, porque a maior parte são homens que se alguma vez embarcárão foi do Caes das Columnas para o de Cassilhas, que julgo já lá existe; huns erão gallegos do barril, outros padeiros, estes Officiaes de Carpinteiro, e Pedreiro, e quasi todos peores do que eu, que Deos me livre de me achar em taes assados! Mas a Embarcação por milagre do Altissimo lá vai... sim lá vai a Embarcação exposta a perder-se, e tantas vidas... tantas vidas... faz-se a Viagem, voltão, e entrão no Porto, donde sahirão, que esperarão estes homens?... Que se lhes pague o seu trabalho, e tanto mais quanto forão obrigados a trabalhar; mas que succede? Demora-los a bordo immenso tempo, até que impacientados, nós, e miseraveis, e o que ainda he mais cruel, e duro, se tem mulheres, irmãos, ou pai, lembrarem-se de que estarão morrendo á fome, sem elles lhes poderem valler, tendo aliás com que, pois tem ganho com tanto perigo huma soldada tão diminuta,... e esta mesma se lhe nega... negava-se-lhe tudo... até a propria liberdade... Não tem outro recurso senão fugir... fugio! Perdeo de huma vez os direitos a tudo quanto sobre as aguas do mar debaixo de procellosos aguaceiros tinha adquirido... (quando não perdia a vida como succedeo a hum infeliz de outros muitos, mas menos do que elle,

que hião fugindo ha coisa de dois annos pouco mais ou menos, de bordo do Brigue—Tejo—que mandando o Commandante hum Escaller sobre a Lanxa em que hião fugindo sobre a qual atirarão alguns tiros, do que resultou quando chegarão á outra banda, acharem e Lanxa encalhada, terem fugido os que ficarão vivos, e ficar hum infeliz morto!) Oh Santa Razão! Quanto estavas degradada entre os homens!... Mas graças mil, graças mil aos nossos Libertadores, ousamos assegurar, que será hum dos primeiros objectos digno da sua alta Consideração, da sua Justiça, Rectidão, e Amor da Patria!"

*Viamos e não Veremos*, Leis que possam ter só o titulo de Leis *Lisbonenses*! Qualquer individuo podia ter huma Loja de Livros na Cidade do Porto (Cidade Illustre por onde principiou a dissipação destas trevas) em Coimbra, Evora, Elvas, &c. ou em outra qualquer parte do Reino. Apenas em Lisboa huma injusta representação (pois que as justas não as deixavão chegar a seus ouvidos) feita a S. M. por hum ou mais Encadernadores, que nunca vivêrão de vender Livros encadernados, mas sim de encadernar, dois objectos tão differentes hum do outro, como he o de hum Ferreiro fazer pregos (seja-nos permitida esta expressão) e huma Loja de Ferragem vendelos; foi resolvida em Consulta no Rio de Janeiro, que só aos ditos Encadernadores fosse permittido vender Livros, do que resultou ao pobre e infeliz—Méchas—perfeito modello da actividade no seu genero, ser citado por elles Encadernadores, então Juizes do Officio, ou para se examinar, ou fechar a Loja, e desta forma vir a perder hum estabelecimento, d'onde tirava subsistencia para si, e sua desgraçada familia. Elle confessa, e até prova, que só huma ambição desmedida lhe poderia negar que elle não fosse activo para si, interessante para com seus Concidadãos, e de utilidade para os mesmos Encadernadores que tinham cavado a sua ruina: Em fim continúa elle: Ser-me-ha preciso abandonar a minha Patria para me ir estabelecer a hum Reino Estrangeiro? (o que tería feito senão fosse dar a entender a seus Credores que tinha dinheiro mettido em si) quando em Portugal não precisa

ser Encadernador, mas basta ser Estrangeiro (ou que seu pai o fosse) para ter Loja de Livros?... Ser-me-ha estranho, ou intoleravel o andar eu, de dia e de noite, offerecendo Livros pelas Lojas de Bebidas, e Bilhares do Caes do Sodré, ensinando por este modo aos meus Patricios, que eu não me despreso de que com a mesma mão com que escrevo para o Público (á falta de Escriptores) com essa mesma offereço os Livros, e que ao homem nada está mal senão o mal proceder?... Não dou eu que fazer aos mesmos Encadernadores? Não tenho eu feito trabalhar as Imprensas, e obrigado a comprar, Livros com a minha industria a homens que apenas em outro tempo talvez se lhes não achassem meia duzia de Livros em casa, hoje em dia tem enchido as Estantes dos que a mim me tem comprado? Desenganem-se que isto de Livros, ou Leitura he hum vicio (vicio assáz louvavel, e interessante!) e que quanto mais ha quem venda Livros, mais Livros se vendem! Ainda que assim não fosse, aonde ha damno de terceiro, não póde haver contemplação com certos individuos; pois que o bem geral deve prevalecer á utilidade de alguns. (Se he que não he huma utilidade mal entendida!) Finalmente huma grande, evidente, e decisiva prova sobre o serem prejudiciaes á industria popular as Corporações privilegiadas, ou Companhias exclusivas, se póde vêr em hum dos jornaes de París de 12 de Septembro do presente anno, e na Gazeta de Lisboa em 9 de Outubro do dito.—Hum sabio Ministro de Napoles, entre outras muitas importantes maximas, trata em hum Capitulo separado a seguinte: "Fica offendida a liberdade da industria (prossegue o Ministro) quando se estabelecem Corporações de Artes, e Officios; quando o Governo tem faculdade de fazer-se empresario; quando se fórmão Companhias exclusivas de Commercio; quando se exclue algum ramo de industria, ou he opprimido com impostos. Quanto á propriedade que se adquire com a industria, póde ser prejudicada directa ou indirectamente pelas Leis da confiscação; pela usurpação do poder administrativo nas cauzas civis; pelos emprestimos que tomasse o Governo sem huma utilidade evidente para o Estado; pelas

pensões concedidas sobre a divida pública fóra dos casos prescriptos pelas Leis; por impostos mal estabelecidos, ou que excedem as necessidades públicas."

*Viamos e não Veremos*, que se concedão Privilegios até aos Cegos (que parece mesmo Privilegios de Cegos!) a hum ponto tal que os authorizasse para nas terças feiras fazerem apreensão em quantos Livros achassem á venda, ou, fossem ou não de particulares, e que a menor pena imposta, era, o perdimento d'elles, e 5\$. de condemnação!... Acabamos de saber em fim que elles se tem deixado (posto que a sua vontade fosse o contrario) de obstar aos rapazes que ao presente se occupão (e que até he huma providencia; pois que a maior parte d'elles se occupava em tirar lenços) em vender folhetos, e Versos analogos á Liberdade Constitucional.

*Viamos e não Veremos*, que a huma pobre e honrada mulher lhe fosse prohibido vender huma saia, ou huma camisa com o risco de a perder, e ir parar ao Limoeiro.

*Viamos e não Veremos*, huma infame Proclamação que dê o nome de—Rebeldes!!!—aos Heróes que no dia 24 de Agosto levantarão pela primeira vez a voz da Razão, e do Heroismo sobre a Liberdade Constitucional.

*Viamos e não Veremos*, hum infeliz criminoso estar prezo quatorze annos ao fim dos quaes propor-se em Relação, e dar-se-lhe a escolher se queria morrer, ou ser carrasco! Tão infeliz quanto generoso, e de alma grande foi hum criminoso, que respondeo: Quero morrer, porque posto que eu com constancia tenha supportado quatorze annos de prizão, não me acho com forças bastantes para ficar o restante da vida com a obrigação de ser algoz da Humanidade!

Em fim *Viamos... Viamos... Viamos...* e não *Veremos... e não Veremos... e não Veremos...* coisas que tanto nos fazião a vista turva, e que

nos estavam quasi fazendo cahir em hum perfeito Cáhos de escuridade; porém agora pelo contrario *Veremos... Veremos... e Veremos...* coizas que nos fação, e farão a vista clara qual Lince, nossos gosos felizes, e affortunados... Em conclusão:—Veremos, que assim como Portugal he nomeado, ou tido por—Paraíso na terra—nós o seremos por—Entes bemaventurados no Mundo.

*Pensamentos, e Maximas proprias, e adequadas ás Idéas Intellectuaes, e Moraes do Homem.*

*Liberdade.*

I. Diogenes, perguntado, que cousa havia melhor na vida, respondeo: A liberdade que perde o Avarento, em quanto se faz escravo de todos os vicios.

II. Empenhou-se Pericles a ter em sua companhia a Timon, e lhe fazia tão grande partido, que lhe prometteo com grandeza tudo quanto lhe fosse necessario para passar a vida humana alegremente: Respondeo-lhe elle, que não vendia a sua liberdade.

III. Nunca usamos melhor da nossa liberdade, do que quando a sacrificamos á direcção de pessoas, que hão de responder necessariamente da authoridade com que della usarão.

IV. Quem se lembrasse, que não foi dada a liberdade para della usar á descripção das paixões, mas só pelas regras do bom sentido, da razão, e das Leis, logo que se não sentisse com forças para a levar por estes caminhos, a

não querer despenhar-se, estimaria topar a quem quizesse carregar-se do contrapezo de responder por si e pelos outros.

V. Persuadia huma Hippócrates, que se passas-se para Xerxes, dizendo-lhe que era bom Senhor. Respondeo elle: Nem ainda de bom senhor tenho eu necessidade.

VI. A liberdade politica, he a que tem cada individuo da sociedade, não para executar quanto lhe fizer emprehender huma fantezia selvatica; não foi para isto, que nas primeiras convenções se acordarão os homens entre si de hum deposito commum de suas forças relativas; mas he para gozarem toda a segurança de quanto lhes pertence, sem dever ser perturbado de outro seu igual, e similhante Feliz Estado, em que só se depende da Lei.

VII. A hum que invejava a fortuna de Aristoteles, por comer á meza com Alexandre, disse Diogenes: Melhor he a minha, pois Diogenes janta quando Diogenes quer; e Aristoteles quando quer Alexandre.

VIII. *Non bene pro toto libertas venditur auro*, disse Horacio. E o judicioso Falcão introduz a hum rato muito invejoso de ver a outro em huma ratoeira rodeado de muito comer, e campo mui espaçoso para passear. Assim he lhe respondeo elle, porque não me faltão iguarias, e este palacio tão formoso para me divertir; mas amigo tomara-me eu daqui cem legoas.

IX. Diogenes, perguntado, que cousa havia melhor na vida, respondeo, que a liberdade: *libertas*.

\* \* \* \* \*

Se nós nos podêmos chamar felizes por observar-mos depois de hum Quadro tão espantoso de passados males, hum tão brilhante de bens presentes, e futuros bens; com melhor razão nos poderíamos chamar

felicissimos se podessemos recuperar a perda deploravel do objecto que tratão os dois ultimos versos do maravilhoso Soneto de hum dos nossos sublimados Engenhos, que abaixo transcrevemos, que póde servir de quadro ás passadas, e presentes circumstancias em que se vio, e vê Portugal.

**\*SONETO.\***

Com o tempo o prado secco reverdece,  
Com o tempo cahe a folha ao bosque umbroso,  
Com o tempo pára o rio caudaloso,  
Com o tempo o campo pobre se enriquece.

Com o tempo hum louro morre, outro floresce,  
Com o tempo hum he sereno, outro invernoso,  
Com o tempo foge o mal duro e penoso,  
Com o tempo torna o bem já quando esquece.

Com o tempo faz mudança a sorte avara,  
Com o tempo se aniquilla hum grande Estado,  
Com o tempo torna a ser mais eminente.

Com o tempo tudo corre, tudo pára,  
Mas só aquelle tempo que he passado,  
Com o tempo se não faz tempo presente.

\* \* \* \* \*

Ainda que huma sabia Constituição Nacional não abrangesse (como abrange) hum bem geral composto de diversos, e infinitos bens, bastava aquelle de constituir hum sabio, e digno Codigo, que dê a Deos o que he de Deos, a Cesar o que he de Cesar: Em suma:—Que já mais possam ter as

Leis as interpetrações que lhes derão (posto que com ironia) Solon, Anacharsis, e o sabio P. M. Fr. José Suppico, como abaixo transcrevemos.

Solon, e Anacharsis, comparavão as Leis ás teas de aranha, porque assim como estas só prendem algum mosquito, ou bichinho semelhante, e os maiores as rompem, e zombão dellas, assim tambem as Leis só opprimem, e castigão os humildes, e pobres; e os grandes as despresão, e fazem tão pouco caso dellas, que nem ainda as tocão com o dedo!

O muito Reverendo P. M. Fr. José Suppico: Repara, ou pondera no empenho que Herodes mostrou em querer tirar a vida a Christo, e não o esperar no Templo, quando o levassem a apresentar a elle. Para que se cança Herodes em matar innocentes, em perseguir justos, em dobrar sentinellas, e em povoar estradas? Espere no Templo a Deos Menino. Mas oh que andou Herodes como Principe; e tinha ouvido dizer aos Magos, que Christo nascia Rei: E nesta supposição diz entre si: Não tenho que me cançar em procurallo no Templo; he Rei? he Grande? Pois não ha de ir ao Templo, porque se o ir ao Templo he observancia da Lei, estes não guardão as Leis, quebrão as Leis.

Torno a repetir segunda vez: Quando huma sabia Constituição não nos trouxesse outro bem, mas sómente aquelle de pôr o Ministro n'huma severa restrincção de dar a Deos o que he de Deos, e a Cesar o que he de Cesar, isto he: Virtude para o premio, Vicio para o castigo, serem em suma estes os dois pontos fixos das suas deliberações sem aquella distincção que todos nós sabemos, de que tanto se vangloriavão os Nobres (que deixão de o ser huma vez que pretendem torcer a Vara da Justiça) e se lastimavão os plebêos!

Não precisa ser grande Juris-Consulto para saber (quando se não queira fechar os ouvidos á vos da razão, ou do interesse!!) que o premio he dado—Á Virtude—e o castigo ao Crime—que o plebêo depois de praticar huma

virtude, he nobre, e que o nobre depois de praticar huma vileza he plebêo. Esta verdade inegavel confessa mesmo o Rustico applaude, e elogia o Sabio, e o Poeta canta:

**\*SONETO.\***

Pobre, ou rico, Vassallo, ou Soberano,  
Iguaes são todos, todos são parentes,  
Todos nascêrão ramos descendentes  
Do tronco antigo do primeiro humano.

Saiba quem de seus titulos ufano  
Toma por qualidade os accidentes,  
Que duas gerações ha só differentes,  
Virtude, e Vicio tudo mais he engano.

Por mais que affecte a vã Genealogia  
Introduzir nas vêas a nobreza,  
De melhor sangue que Adão teria,

Não fará desmentindo a natureza  
Que seja sem virtude a Fidalguia  
Mas que hum triste fantasma da Grandeza.

Rimas de J. X. de Mattos.

*Tom. II. pag. 47.*

*Considerações sobre as Leis em geral, e em particular, de alguns célebres, Filósofos, Sabios, e Oradores.*

I. Perguntando Plistonacto a Pausanias, a causa, porque entre os Espartanos estavam as Leis, ainda as mais antigas, tanto em seu vigor, respondeo: Porque entre os Lacedemonios as Leis sempre dominão, e nunca forão dominadas.

II. Demóstheneſ chamava ás Leis, alma da Republica, porque assim como o corpo sem alma logo acaba, assim a Republica faltando as Leis, logo se arruina.

III. Sem Leis, sumptuarias, que dem o tom aos differentes ramos, que podem despedir do throno geral do público interesse, de mui pouco virão a servir a bondade do Sol, a fertilidade do chão, a actividade da industria, e a inergia do homem.

IV. Para nos mostrar que não muitas mas sabias Leis, e á risca observadas são o que formão a felicidade Pública, dizia o sabio Arcesiláo, que assim como aonde ha mais abundancia de Medicos, ha mais enfermidades, assim aonde ha muitas Leis ha mais vicios!

V. As enfadonhas formalidades (que até ao presente se tem observado, porém graças á nossa Nova Constituição que as dissipará) de que se achão carregadas as Leis na prática do Foro de huma grande parte das Nações, que se dizem policiadas, póde ser, que fossem boas na sua instituição primitiva: pelo menos hoje parece que servem sómente de eternisar as materias dos litigios; de dar que fazer aos Advogados; de fazer viver os Officiaes do Expediente; de obrigar a desistir hum pobre; que não tem mais, que muita justiça; e de avizar a Eternidade a hum desvalido desesperado litigante. O grande P. Antonio Vieira, diz com bem graça em hum de seus Sermões, que se o Processo Criminal, que se fez a Jezu Christo em Jerusalem, fosse formalisado pela prática actual do Foro, ainda no seu tempo não estaria consumada a Redempção.

VI. Bias sentenciando á morte hum delinquente, lhe corrêrão as lagrimas; e perguntado porque chorava, se como Juiz podia livrar o Réo, respondeo: Porque não posso faltar ás Leis da Justiça, nem ás da natureza.

VII. A Augusto Cesar, dizia Ovidio: Se todas as vezes, Senhor, que os homens peccão, cahisse sobre o delinquente hum raio, em breve tempo se veria Jupiter sem armas. Mas não inferio bem, diz o Padre Vieira, antes se todas as vezes que os homens peccão, cahisse logo o raio sobre o delinquente, não se acabarião, mas sobejarião raios: porque tanto que o castigo andasse junto com o delicto, nenhum homem se havia de arrojarse a delinquir.

VIII. A clareza, e a precisão, são dois attributos indispensaveis das boas Leis. Desde o primeiro até ao ultimo dos homens he conveniente, a meu vêr, que saibão todos, o que lhes he mandado prohibido, ou tolerado. Parece que deveria ser a primeira *Cartilha do Mestre Ignacio*, que se mandasse lêr aos rapazes na escola; como acontece com a Biblia nas escolas em *Inglaterra*.

\* \* \* \* \*

Este sentimento que nós chamamos Brio, quando elle tem por objecto o amor da nossa Patria, he a primeira das virtudes Sociaes. Todo o homem que possue, e cultiva este sentimento, será sempre o bem-feitor da sua especie, assim como tambem será hum modello de Heroismo para os homens que houverem nascido no mesmo terreno, e fallarem a mesma Linguagem:—Pois: Ainda que seja hum dever o amar a todos os homens, a preferencia que nós dermos aos nossos Compatriotas, ás producções da sua Industria, aos fructos; e Cultura de seu terreno, será á medida de graduarmos a nossa propria estimação; ¿Quem deu tanta superioridade á Nação Inglesa (façamos-lhe justiça neste particular), e tantos respeitos sobre os outros povos da Europa?... O seu Brio Nacional!—Portuguezes

lembramo-nos do Brio Nacional dos Heróes que honrão (e hão-de honrar) tanto a nossa Patria, que em todos os seculos forão, e serão, o espanto, e admiração do mundo ¿Qual seria a Nação, que se não sentira ufana por ter por Compatriota hum Albuquerque, que em immensa distancia da sua Patria, ameaçado de todo o poder de hum Rei Persiano sem quasi algum soccorro, respondeo aos Embaixadores deste ao pedirem-lhe Tributos?—Eis a moeda (apontando-lhes para hum monte de ballas e granadas, e pondo a mão no seu alfange) de Tributo com que costuma a pagar ElRei de Portugal!

*He preciso que sejamos quem d'antes fomos.*

Quando huma nação tem grandes virtudes Públicas, nunca lhe falta aquella elevação de character que a faz sobressahir entre as outras Nações contemporaneas. A criação que El-Rei D. João 1.<sup>o</sup> soube dár a seus filhos, e á Côrte, produziu tamanhos effeitos sobre o character Nacional, que por quasi dois seculos Portugal conservou a preponderancia do valor, e da fortuna sobre o resto da Europa. Nestes famosos tempos, a Historia Militar dos Portuguezes mostra illustres documentos de quanto se conhecião, e se praticavão as virtudes heroicas que eternizirão o nome dos Gregos, e dos Romanos, e quanto o amor da familia era generosamente sacrificado ao Amor da Patria.—Entre outros grandes exemplos Portuguezes, bastará sómente citar o de Antonio Moniz Barreto, Governador da India.—Achava-se em estreito cerco a importante Fortaleza de Malaca.—o poder dos Achens, e dos Jáos era tão forte, que a prudencia mesma desconfiava do bom successo das nossas Armas. Entre grandes precisões do estado, o Illustre Barreto querendo apromptar acceleradamente os recursos que parecião impossiveis de se haverem diz aos moradores de Goa.

—“Portuguezes trata-se de salvar a Patria tanto maior he o nosso perigo, tanto maiores serão os nossos sacrificios.—Eu tenho hum filho menino, eu o offereço gostosamente á minha Patria.—São necessarios vinte mil *padrões* (*quinze mil cruzados*) para conservar Malaca; meu filho seja o penhor de que o emprestimo de que fazeis ao Estado (*ainda com melhor razão do que se fizer ao corpo Politico de huma Nação se deve esperar outro tanto*) vos será fielmente satisfeito.”—Duarte Moniz, menino de sete para oito annos, ficou em penhor.—Malaca foi conservada, e o generoso Barreto, que se desempenhou promptamente para com a Cidade de Goa, deixou a todas as Nações hum eterno monumento do amor da Patria.

\* \* \* \* \*

O Amor da Patria sempre se interessa mais pelas acções Illustres que nos precedem; porém a nossa curiosidade mais vivamente se inflama quando vemos que o sexo das graças e beleza tem servido de engrandecer a nossa Historia:—No tempo em que o nome Portuguez se fazia temido nas mais remotas partes do mundo em que as nossas Bandeiras tinham o respeito das Nações da terra, em que a nossa Linguagem foi aprendida pelos mais antigos Povos da Asia para receberem o nosso Mando: As nossas Empresas encontravão obstaculos, porém não os encontrava a nossa gloria, nem a nossa Fortuna:—A Praça de Diu foi hum theatro de ambas! Apesar de todos os perigos da guerra, sempre o nosso valor foi aquí brilhante coroadado. Era o tempo do segundo cerco, para que tinham concorrido além da grande fama e poder dos Turcos, todos os exforços d'ElRei de Cambaia; porém era tambem ao mesmo tempo (por fortuna nossa, e gloria sua!) o Governador da praça D. João de Mascaranhas. Todos os recursos parecião faltar-nos, excepto o brio e o amor da gloria!—As mulheres quizerão seguir o caminho da immortalidade que as circumstancias offerecião ao Nome Portuguez!!... Sem reparo nem ao estado, nem á idade, todas correm á defeza do commum interesse (geral da Nação) sem o menor indicio de interesse particular mais

do que aquelle que resulta a todos os verdadeiros Cidadãos de verem exaltada a sua Patria.—Os trabalhos mais defficeis são gostosamente supportados entre Canticos Patrioticos!—A mãe tinha a vingar hum filho!—A esposa hum marido!—A amante hum namorado. N'hum dia de conflicto geral a companhia, ou a lembrança de tantos penhores queridos, e amados, servio sómente de estimular os esforços communs, e reciprocos:—Isabel Madeira que parecia destinguir-se nas proezas d'este dia tanto, ou mais, como já era distincta pelas virtudes conjugaes:—Hum tiro de Bombarda despedaça, a seu lado, o seu amante esposo, e a deixa na posse de quatro filhos.—As Matronas, e as donzellas que a rodeião levantão hum grito de dor; porém ella fica immovel e seus olhos enxutos!!! Estas unicas palavras respondem á consternação geral das mais, e patenteiãõ a grandeza do seu coração:—"Ninguem haja de lastimar-me! Meu marido morreo pela Patria! Possão meus filhos merecerem esta ventura!" Assim se exprimia em outro tempo o Heroismo Femenil em Lacedemonia.

*Observação—Alegoria—Critica—Moral.*

Quando as discussões de hum Congresso são feitas por Cidadãos, Sabios, e Prudentes, então lhes podêmos chamar Discussões inspiradas por Deos de Moysés (Omnipotente Deos Creador do Universo), e bem podêmos estar certos que a parte restante dos Cidadãos, que não entrão em tal Congresso, será feliz igualmente, isto he: Serão conciderados igualmente, ou sejam grandes, ou pequenos (Fidalgos, ou Plebêos) pois que o direito das Gentes não conhece distincção mais do que a Virtude, ou o Crime: outro sim apenas destingue quando se trata de premiar os bons; e castigar os máos, que os homens todos são homens!

"Iguaes são todos todos são parentes,  
Todos nascerão ramos descendentes  
Do tronco antigo do primeiro humano."

Pelo contrario quando as Discussões são feitas por Ex-Cidadãos (homens  
sò na figura!) ignorantes, e orgulhosos, então lhe podêmos chamar  
Discussões inspiradas por Jove! Deos dos Poetas! (ou das quimeras que val  
o mesmo!) e poderêmos ficar certos que os homens neste caso não serão  
tratados conforme os seus merecimentos, mas sim conforme a sua  
orgulhosa Representação, e exclamarmos com *La Fontaine*.

Jove duas mezas poz para os dois lotes  
Da gente d'este mundo:  
O Destro, o Esperto, o Forte estão sentados  
Á primeira;—os pequenos  
Comem os seus sobejos á segunda.

\* \* \* \* \*

### *Observações Criticas, e Alegoricas.*

I. No conceito de todos os Escriptores de boa nota (e até na realidade  
existente) Portugal em longitude de terreno, e mesmo no circulo  
circumferencial não he hum dos maiores Reinos!.. Porém quer pela sua  
riqueza, posição geografica, brio de seus habitantes, em summa por ser  
cheio como *hum ôvo* (valho-me desta expressão por não ser eu o primeiro  
que della uso) foi sempre olhado por todas as Nações Europeas com  
admiração, ou emulação, conforme lhe quizerem chamar?... Não obstante  
tal he a alternativa dos tempos, que ou por huma innação, ou por huma

politica (que impolitica lhe chamára eu!) mal considerada, este pequeno circulo cheio como *hum* ôvo, que assim se podia considerar até á época de 1807 que a ex-politica Franceza o *galou*, e outras circunstancias (pelas causas acima que dissemos) o *regalárão*, a não ser huma inesperada Providencia com a mira n'hum Heroismo Constitucional, estava o sobredito ôvo a ponto de se *chocar* de todo!..

II. Dizem os Politicos, (e eu o creio) que por todas as razões o homem deve aprender a Grammatica da sua propria lingua... Suppomos hum inteiro e severo Magistrado: Que bella cousa não he saber conjugar o Verbo —Eu perco (diz hum só que ás vezes he mui bem que perca por que se faz merecedor de perder; pois que tem perdido outros para elle ganhar!): Nós perdemos (ás vezes injustamente): E que a pluralidade do ultimo deve ser preferida á singularidade do primeiro!

III. Quando reina o Despotismo, e o Rigor, o Genio Grande no centro de hum Palacio, vive para si acanhado, aborrecido, e para os outros Entes morto!... Quando a doce liberdade o pequeno Genio dentro de huma choupana vive altivo, magestoso, e entre balbuciantes vozes de ignorancia!! lhe escapão alguns pensamentos interessantes, e desta sorte se torna mais util á Sociedade o Ignorante livre, do que o Sabio captivo.

IV. Quando o Governo he Monarquico, succede, regularmente, que estando hum homem no Throno, he governado o Reino por huma Mulher! e se está huma Mulher, por hum homem! E desta maneira vem a ser Governados os Póvos ora pelos caprichos de hum, ora de outro individuo!

V. Quando o Governo de hum Reino he representado por Cidadãos, todos os Cidadãos desfrutão das graças que lhes competem por seus merecimentos; e quando he representado por hum Governo monarquico apenas as desfructão os Criados Particulares do Paço, e aquelles que tem particularidades com elles!

\* \* \* \* \*

Que aproveita ao que he depravado nos costumes proceder de Illustre Geração?

*Politica Predicavel, e Doutrina Moral do bom Governo do Mundo.*

*Pag. 486. §. II. N.º 8.*

\* \* \* \* \*

*Aos Heróes Portuenses, que no dia memoravel 24 de Agosto de 1820 erguêrão pela primeira vez a Voz da Razão, e do Heroismo a Liberdade Constitucional.*

Vivei felizes Pios, Vencedores,  
Em ouro escriptos sejam vossos nomes,  
Em cedro, em diamantes, em todo o mundo.

.....

.....

Em vossos peitos são, limpos ouvidos  
Caião meus versos, quaes me Febo inspira,  
Eu desta gloria só fico contente,  
Que a minha terra amei, e a minha gente.

*Ferreira.*

Menos deloroso he (aos olhos do bom Observador) vêr a virtude sem premio (pois já o leva no primeiro objecto) do que o vicio sem castigo:—O Immortal Vate o expressa.—

*E pondo na cobiça freio duro,  
E na ambição também que indignamente  
Tomais mil vezes; e no torpe escuro  
Vicio da tyrania infame, e urgente:  
Porque essas honras vãs, e esse ouro puro,  
Verdadeiro valor não dão á gente:  
Melhor he merece-los sem os ter,  
Que possui-los sem os merecer.[2]*

*Camões.*

\* \* \* \* \*

A Nobreza só he verdadeira onde ha Virtude, sem a qual he vaidade:—Os Viciosos não são verdadeiramente Nobres, e infamão a sua Nobreza.—

*Rosto de formosura, e graça ornado,  
Riqueza, geração, forças, e honra.  
E todos os mais bens da vã fortuna,  
Juntamente porás n'huma balança;  
N'outra a Virtude subirá ás estrellas  
A balança ligeira da fortuna:  
Mas a grave e pezada da Virtude  
Com o seu pezo aos abysmos decerá.*

*Diogo de Teive.*

\* \* \* \* \*

Não he o Soberano, mas sim as Leis as que devem Reinar sobre os Póvos.

*Massillon.*

\* \* \* \* \*

*Se o Costume he Lei, e o vicio he Engano, A estrada vos mostro do  
Desengano.*

\* \* \* \* \*

*Eu a Virtude elevo, o Crime abato,  
Exalto o Luzo, o Gollo vitupéro,  
D'este as acções tyranicas relato;  
Daquelle o Patriotismo, o peito féro:  
Poeticas ficções não junto ao facto,  
Natural singeleza seguir quero,  
Rodeios não procuro á sã verdade  
Assim fallar costuma á humanidade.*

O Porto Invadido, e Libertado.

Cant. 1.^o 1.^a Out.

*D'hum Cáhos surjamos qual d'antes eramos!*

(Do Observador Constitucional.)

Aquella antiga idade, que contemplo  
Dos nossos afamados Portuguezes,  
Das quaes erguidas vês hum e outro templo.

.....

.....

Tendo a mediocridade por riqueza,

Todo o sobejo fausto aborrecião;  
Quão limpa, e formosa era a sua pobreza!

Ferreira 2.º Livro das Cartas:—Carta 3.ª

\* \* \* \* \*

*Quantos ha na nossa Aldea  
Leões e Lobos fingidos,  
Que hoverão de andar despidos,  
Senão fôra a pelle alheia.*

Francisco Rodrigues Lobo.

**\*FIM\*.**

*Vende-se por 120 rs. nas lojas de João, Henriques, ao fundo da Rua Augusta; de Antonio Manoel Polycarpo da Silva, de baixo da Arcada do Senado, e Carvalho, defronte da Rua de S. Francisco ao Chiado.*

**\*Notas:\***

[1] Posto que fosse nossa tenção publicarmos esta Alegoria com o Nome por extenso que acima occultamos deste sabio Varão, fomos instados pelo mesmo (a quem solicitamos o consentimento, e a quem a remettemos em manuscripto antes de a publicarmos para que não fizessemos menção do seu nome); pois que elle antes queria ser sepultado no esquecimento do que incensado com Elogios! Assim o deviamos nós esperar; pois que he do verdadeiro sabio eximir-se aos Elogios, e do Ignorante sollicitá-los!

[2] Os títulos.

\*\*\* END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VIAMOS E NÃO  
VEREMOS \*\*\*

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

# THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at [www.gutenberg.org/license](http://www.gutenberg.org/license).

## **Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works**

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website ([www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org)), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

#### 1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

## **Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg**

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

### **Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at [www.gutenberg.org/contact](http://www.gutenberg.org/contact)

### **Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

## **Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works**

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:  
[www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.